info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

Informativa sul trattamento dei dati personali dei pazienti e dei soggetti delegati
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

La presente informativa è resa agli utenti/pazienti e alle eventuali persone da essi delegate (di seguito, gli Interessati) che accedono alle prestazioni sanitarie erogate da Toscana Diagnostica.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Toscana Diagnostica S.r.l., Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI), C.F. e P.IVA 07528130482 contattabile all'indirizzo e-mail *privacy@toscanadiagnostica.it.* Il Titolare ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), contattabile al seguente indirizzo: dpo@toscanadiagnostica.it.

2. Tipologia e origine dei dati trattati

Nel contesto dell'erogazione delle prestazioni sanitarie e dei servizi connessi, possono essere trattati, a titolo esemplificativo:

- *dati anagrafici e identificativi del paziente e delle persone delegate;*
- *dati di contatto (telefono, e-mail, indirizzo);*
- *dati amministrativi e fiscali;*
- *dati sanitari, anamnestici e clinici, inclusi referti e documentazione medica fornita dall'interessato;*
- *dati provenienti da enti del Servizio Sanitario Nazionale;*
- *dati relativi alla prenotazione, accettazione ed erogazione delle prestazioni;*
- *dati connessi alla permanenza presso la struttura;*
- *dati relativi a reclami, segnalazioni o richieste;*
- *dati raccolti in forma anonimizzata per finalità di rilevazione del grado di soddisfazione.*

3. Trattamento di categorie particolari di dati

L'attività sanitaria comporta necessariamente il trattamento di categorie particolari di dati personali, ai sensi dell'art. 9 GDPR, in particolare dati relativi alla salute, ed eventualmente dati genetici o altri dati sensibili, nella misura strettamente necessaria all'erogazione delle prestazioni richieste. Tali trattamenti sono effettuati nel rispetto delle condizioni di liceità previste dagli artt. 6 e 9 del GDPR, in particolare per finalità di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria, gestione dei sistemi e servizi sanitari o per la tutela di interessi vitali dell'interessato.

4. Finalità e basi giuridiche del trattamento

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità:

- *erogazione delle prestazioni sanitarie richieste, comprese attività di prevenzione [basi giuridiche: adempimento contrattuale-legale- art. 6 c.1 lett. b-c,* gestione dei sistemi e servizi sanitari *art. 9 c. 2 lett. h Reg. UE 2016/679];*
- *diagnosi, cura e riabilitazione [basi giuridiche: adempimento contrattuale-legale- art. 6 c.1 lett. b-c, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria e tutela di un interessa vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica art. 9 c. 2 lett. c-h Reg. UE 2016/679];*
- *gestione amministrativa, contabile e fiscale dei servizi [basi giuridiche: adempimento contrattuale-legale- art. 6 c.1 lett. b-c,* gestione dei sistemi e servizi sanitari *art. 9 c. 2 lett. h Reg. UE 2016/679];*
- *adempimento di obblighi di legge, regolamenti e disposizioni delle Autorità competenti [basi giuridiche: adempimento contrattuale-legale- art. 6 c.1 lett. b-c, gestione dei sistemi e servizi sanitari art. 9 c. 2 lett. h Reg. UE 2016/679];*
- *gestione dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale [basi giuridiche: adempimento contrattuale-legale- art. 6 c.1 lett. b-c,* gestione dei sistemi e servizi sanitari *art. 9 c. 2 lett h Reg. UE 2016/679]*
- *organizzazione e gestione operativa delle attività dell'Ambulatorio* [*base giuridica: interesse legittimo consistente nella organizzazione efficiente delle attività art. 6 c.1 lett.];*
- *gestione di comunicazioni, richieste, segnalazioni e reclami* [*basi giuridiche: interesse legittimo consistente nella organizzazione efficiente delle attività e nel miglioramento del proprio servizio art. 6 c.1 lett. f-adempimento contrattuale art. 6 c. 1 lett. b; tutela di un interesse vitale dell'interessato];*
- *tutela dei diritti del Titolare in sede giudiziaria [base giuridica: coincidente con la finalità art. 6 c.1 lett. f - art. 9 c. 2 lett f Reg. UE 2016/679];*
- *invio di comunicazioni informative e di cortesia su servizi analoghi, salvo opposizione dell'interessato [base giuridica: interesse legittimo del Titolare consistente nel trattare dati personali per finalità di marketing diretto, art. 6 c.1 lett. f e D. Lgs. 196/2003 art. 130 c.4].*

5. Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)

Con il consenso dell'interessato, il Titolare può contribuire all'alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale. La gestione dei consensi e le informazioni sul FSE sono disponibili presso i canali istituzionali del Servizio Sanitario. All'indirizzo Internet *https://fascicolosanitario.regione.toscana.it/* è sempre disponibile l'informativa relativa al FSE ed è possibile gestire i propri consensi nonché consultare il proprio fascicolo.

6. Dossier Sanitario Elettronico

Previo consenso del paziente, può essere istituito un Dossier Sanitario Elettronico (DSE) relativo esclusivamente alle prestazioni erogate dall'Ambulatorio. Il DSE è uno strumento facoltativo, costituito esclusivamente previo consenso del paziente, che raccoglie e rende consultabili, all'interno della sola struttura sanitaria, le informazioni cliniche generate nel tempo dall'attività assistenziale, con la finalità di ricostruire la storia clinica del paziente e migliorare la qualità e la continuità delle cure. Esso si distingue dal Fascicolo Sanitario Elettronico, che aggrega dati provenienti da più strutture. Il mancato consenso alla sua costituzione non preclude l'accesso alle prestazioni sanitarie, pur potendo avere un impatto minimo sul percorso di cura, poiché il medico opererebbe sulla base delle sole informazioni disponibili al momento o in suo possesso. L'inserimento nel DSE di categorie di dati particolarmente delicate, come quelle relative a infezione da HIV, interruzione volontaria di gravidanza, violenza sessuale o pedofilia, nonché uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcool, è subordinato a uno specifico e ulteriore consenso espresso per ciascuna prestazione. Il paziente può revocare il consenso in qualsiasi momento: in tal caso il DSE non è più consultabile, mentre i dati restano disponibili esclusivamente ai professionisti che li hanno generati per gli obblighi di legge. È inoltre riconosciuto il diritto di oscurare singoli eventi clinici, dati o documenti, anche successivamente all'inserimento, con possibilità di revoca dell'oscuramento e con garanzia dell'"oscuramento dell'oscuramento", ossia senza che gli operatori siano informati dell'esistenza di informazioni non visibili. L'oscuramento non limita l'accesso alle cure, pur potendo ridurre le informazioni disponibili al personale sanitario salvo comunicazioni dirette del paziente. Il DSE è gestito con strumenti informatici separatamente dalla cartella clinica ed è accessibile solo a medici, personale di laboratorio e loro sostituti, mediante sistemi di autenticazione e tracciabilità degli accessi; non è consultabile da operatori esterni alla struttura, né dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

7. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti cartacei e informatizzati, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, minimizzazione, pertinenza e sicurezza, adottando misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la riservatezza e l'integrità dei dati. Sono attivi, ove previsti, servizi online (prenotazione, refertazione, pagamenti, telemedicina) strettamente funzionali all'erogazione delle prestazioni. I dati saranno trattati anche con strumenti informatici prefissati dalla Regione Toscana e finalizzati alla trasmissione dei flussi di rilevazione delle prestazioni, necessaria all'Azienda USL competente per attivare le procedure di compensazione attiva nei confronti delle altre aziende regionali ed extraregionali per conto delle quali sono state effettuate delle prestazioni.

8. Conservazione dei dati

I dati personali sono conservati per i periodi previsti dalla normativa vigente e comunque non oltre il tempo necessario al perseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti. In particolare:

- *documentazione sanitaria (es. campioni biologici trattati per esami di laboratorio, dati del Dossier elettronico, ecc.): secondo i termini di legge;*
- *i referti di laboratorio saranno conservati per 5 anni mentre i referti medici di regola saranno conservati per 10 anni e poi successivamente distrutti, salvo diverse disposizioni previste dalla normativa vigente italiana.*
- *dati amministrativi e fiscali: 10 anni;*
- *dati relativi a reclami o contenziosi: fino alla definizione degli stessi;*
- *dati utilizzati per finalità informative: fino a opposizione o per un massimo di 12 mesi, dopodiché verranno resi anonimi ed utilizzati per finalità statistiche.*

9. Soggetti autorizzati e destinatari dei dati

I dati possono essere trattati da personale autorizzato (personale addetto all'accettazione, personale medico/paramedico interessato dalla natura delle prestazioni richieste, addetti all'amministrazione) e da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento. I dati potranno essere comunicati a enti pubblici o privati nei casi previsti dalla legge o necessari all'erogazione delle prestazioni. In particolare, a:

- *ai soggetti indicati dal paziente o da persona che agisce per suo conto;*
- *all'ente o struttura sanitaria pubblica o privata che ha richiesto la prestazione a favore dell'interessato;*
- *a strutture sanitarie esterne e/o professionisti esercenti professioni sanitarie che collaborano con Toscana Diagnostica per l'erogazione delle prestazioni richieste o necessarie a garantire la salute del Paziente;*
- *per i servizi di medicina del lavoro e per i correlati esami, i dati potranno essere comunicati:*
  - *al medico competente nominato dal datore di lavoro dell'interessato*
  - *ai competenti uffici del datore di lavoro dell'interessato, limitatamente a quanto previsto dalla normativa vigente e agli aspetti amministrativo fiscali, con esclusione assoluta di comunicazione di diagnosi o altri dati di natura sanitaria;*
- *per i servizi erogati in convenzione con il S.S.N. (servizio sanitario nazionale), alla U.S.L. competente in adempimento a disposizione di legge o regolamenti o delibere della Regione attinenti al S.S.N.;*
- *a istituti di credito, società di elaborazioni dati e società di emissione carte di credito, alla Pubblica Autorità o a Enti Pubblici in ottemperanza a norme di legge, nonché ad organi preposti alla vigilanza in materia sanitaria, polizia giudiziaria, per ragioni ispettive.*

I dati non saranno diffusi.

10. Consegna dei referti

Per disposizione di legge, i referti sanitari, inseriti in busta chiusa, possono essere ritirati solamente dall'interessato o da persona da questi espressamente delegata, secondo modalità idonee a garantire la riservatezza. La comunicazione dei referti, contenenti dati idonei a rivelare lo stato di salute avviene, previa esibizione di un documento di identità, esclusivamente verso il Paziente interessato o un Suo delegato, in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati. I referti saranno ritirabili presso le Sedi del Titolare o saranno consegnati direttamente dal medico che ha fornito le prestazioni richieste. Il Paziente ha la possibilità di indicare liberamente e facoltativamente una o più persone che possono acquisire informazioni relative al Suo stato di salute e ritirare il referto per Suo conto. Qualora il Paziente si dovesse avvalere di tale facoltà, il Titolare consegnerà il referto alla persona da egli indicata. In caso contrario, soltanto il Paziente potrà ritirare il proprio referto. Toscana Diagnostica ha attivato, per i servizi di medicina di laboratorio e per i servizi forniti mediante piattaforma web, un servizio gratuito di consegna referti on-line che consente, collegandosi al sito web dell'Istituto, con le modalità descritte nelle apposite istruzioni e previa verifica delle credenziali di autenticazione, la consultazione, il download e la stampa dei propri referti. L'attivazione da parte del Paziente di tale servizio è ovviamente facoltativa. In caso di mancata attivazione del servizio, la possibilità di ricevere le prestazioni richieste e di ritirare i referti in modalità cartacea non sarà in alcun modo pregiudicata. Ove il Paziente attivasse il servizio, i referti saranno disponibili online per un tempo massimo di 45 giorni.

11. Trasferimento dei dati verso Paesi extra UE

Ove necessario, i dati possono essere trasferiti verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea nel rispetto delle garanzie previste dal GDPR. Il trasferimento verrà sempre effettuato nel pieno rispetto della normativa ed esclusivamente per le finalità sopra richiamate, in ricorrenza di una delle condizioni stabilite all'art. 49 del Reg. UE 2016/679:

a. l'interessato ha esplicitamente acconsentito al trasferimento;
b. trasferimento necessario all'esecuzione di un contratto concluso tra l'interessato e il titolare del trattamento ovvero all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su istanza dell'interessato;
c. trasferimento necessario per la conclusione o l'esecuzione di un contratto stipulato tra il titolare del trattamento e un'altra persona fisica o giuridica a favore dell'interessato;
d. trasferimento necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria;
e. e/o verso soggetti tenuti a garantire un adeguato livello di tutela anche attraverso la sottoscrizione delle condizioni contrattuali tipo indicate a livello europeo (Decisione di esecuzione (UE) 2021/914 della Commissione del 4 giugno 2021) oppure adottare e documentare altre forme di garanzia adeguata come previsto all'art. 46 Reg. UE 2016/679.

12. Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità connesse all'erogazione delle prestazioni sanitarie. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di fornire i servizi richiesti. È invece facoltativo per finalità ulteriori.

13. Diritti dell'interessato

L'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli artt. 15-22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, portabilità), nonché proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. L'interessato ha il diritto:

- di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento;
- se il trattamento è effettuato con mezzi automatizzati (informatici) e sulla base del proprio consenso, di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e/o di ottenerne la trasmissione diretta ad altro titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile;
- di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento (senza che sia pregiudicata la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca), ovviamente ciò per i trattamenti effettuati sulla base di tale presupposto;
- di proporre reclamo a un'autorità di controllo: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza Venezia 11, IT-00187, Roma - Centralino telefonico: (+39) 06.696771 - E-mail: protocollo@gpdp.it - posta certificata protocollo@pec.gpdp.it.

14. Informazioni aggiuntive relative al Test HIV

Informazioni aggiuntive relative al TEST HIV Ai sensi del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR 2016/679) e delle norme italiane (Codice della Privacy e Provvedimenti dei Garante della Privacy) di armonizzazione che attribuiscono una tutela rafforzata a certi dati particolari in ambito sanitario (come quelli derivanti dal test HIV), la società Toscana Diagnostica (in qualità di Titolare del trattamento), La informa che i dati sanitari derivanti dal test HIV saranno trattati secondo uno stretto principio di minimizzazione ed esclusivamente per le finalità di diagnosi, cura, assistenza sanitaria e ogni altra finalità di carattere sanitario strettamente connessa e strumentale alla prestazione stessa (Art. 6 e 9 lett. h GDPR 679/16) e soltanto previo consenso espresso e spontaneo del paziente. Nessuno può essere sottoposto, senza il suo consenso, ad analisi tendenti ad accertare l'infezione da HIV se non per motivi di necessità clinica nel suo interesse. I dati, inoltre, saranno trattati esclusivamente dal personale sanitario e/o da personale specificatamente delegato e autorizzato, nel rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare, dalla normativa vigente e nel rispetto del segreto professionale. I dati saranno custoditi attraverso regole tecniche, tali da assicurarne in ogni momento l'integrità e la riservatezza, preservandoli da fenomeni di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito. I risultati positivi o negativi di accertamento diagnostico per infezione da HIV sono comunicati in formato cartaceo esclusivamente e personalmente alla persona cui tali esami sono riferiti. Ai pazienti con test positivo è assicurata una consulenza specifica da parte del personale sanitario o suo delegato anche relativa alle implicazioni comportamentali, psico-sociali e mediche dell'infezione da HIV; al paziente è assicurata una consulenza specifica in ogni caso su espressa richiesta. Si rende noto che l'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione, in particolare per l'iscrizione alla scuola, per lo svolgimento di attività sportive, per l'accesso o il mantenimento di posti di lavoro. I dati non sono diffusi, ovvero non ne viene data conoscenza a soggetti indeterminati in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione e semplice consultazione. Non è possibile altresì la comunicazione a terzi – familiari e non, né ad altra struttura sanitaria senza uno specifico consenso dell'interessato. Anche l'inserimento dei dati nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) o nella cartella clinica, potrà essere eseguito solo previo consenso del paziente. Dopo l'esecuzione del test, i campioni biologici del paziente verranno conservati per il tempo necessario alla verifica dei risultati. L'esecuzione del test HIV da parte dei minori richiede il consenso dei genitori. I sanitari devono comunque coinvolgere il minore nel processo di informazione e di ottenimento del consenso, in maniera adeguata al livello di maturazione psicologica del minore stesso.

Per far valere i propri diritti l'interessato potrà rivolgersi: Toscana Diagnostica S.r.l. - inviando una comunicazione all'indirizzo privacy@toscanadiagnostica.it.

Toscana Diagnostica S.r.l.
Via di Pratignone, 13/4, 50019 Sesto Fiorentino (FI). Tel. e Fax: 055776511. Direttore Sanitario: prof. Gian Luigi Taddei.
P.IVA e C.F.: 07528130482, REA n. FI-709602 – Capitale Sociale: € 50.000,00 i.v.

info@toscanadiagnostica.it
toscanadiagnostica@pec.it
www.toscanadiagnostica.it

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI PAZIENTI E DEI SOGGETTI DELEGATI
(artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679)

Sottoscrivendo il presente modulo, il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____, il ____/____/_____, residente a _____, Via _____, Tel./Cell. _____, e-mail _____, acquisite le informazioni fornite da Toscana Diagnostica S.r.l. ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679, presta il Suo consenso per il trattamento di detti dati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, compiti e finalità indicate nell''informativa, e

☐ Acconsento al trattamento dei miei dati personali e sanitari per le finalità di diagnosi, cura e assistenza sanitaria, acconsentendo altresì all'alimentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico.[CD2.1]
☐ Acconsento alla costituzione del Dossier Sanitario Elettronico.
☐ Acconsento a ricevere comunicazioni informative sulle attività di Toscana Diagnostica a mezzo newsletter che promuovano offerte e/o servizi analoghi a quelli dei quali ho usufruito

In caso di necessità si autorizza a chiamare il seguente n. di telefono _____.

_____, ____/____/_____

Firma leggibile

_____

NOTA: SEZIONE DA COMPLETARSI SOLO NEL CASO IN CUI LA PERSONA CHE COMPILA IL MODULO RICHIEDA LA PRESTAZIONE NON PER SÉ MA PER CONTO DI UN MINORE/SOGGETTO TERZO

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver conferito dati personali relativi al soggetto sopra indicato, di poter legittimamente rilasciare i consensi al loro trattamento di cui sopra e sottoscrivere il presente modulo per conto di tale soggetto in qualità di:

☐ GENITORE ☐ TUTORE ☐ ALTRO (specificare): _____

NOME: _____ COGNOME _____ nato/a a _____, il ____/____/_____, residente in _____, Prov. _____, Via _____

_____, ____/____/_____

Firma leggibile

_____